

नगर_विकास_कोष_ऐन_२०५३

English title: Town Development Fund Act, 1997

नगर विकास कोष ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४३ सालको ऐन नं. २६ । नगर विकास कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा नगरहरूको निर्माण, विकास र वस्तुतः एवं नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न गराउन तथा त्यस्ता सेवा तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोग पुर्याई व्यवस्थित ढङ्गले नगरको विकास गर्न, गराउनको लागि नगर विकास कोषको स्थापना र कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिशिज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नगर विकास कोष ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको नगर विकास कोष सम्झनु पर्छ । (ख) “आधारभूत सामाजिक सेवा” भन्नाले बाटो, सडक, बत्ती, पुल, खानेपानी, ढल निकास, फोहरमैला संकलन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय तथा त्यस्तै सार्वजनिक उपयोगका लागि बिनाइने विभिन्न संरचना लगायत नगरवासीको हितको नमित्त पुर्याउने विभिन्न सेवाहरु सम्झनु पर्छ । (ग) “आयमूलक आयोजना” भन्नाले सार्वजनिक बजार, व्यापार केन्द्र, बस पार्क, पशु बधशाला, गोदाम घर तथा त्यस्तै अन्य आयमूलक आयोजना सम्झनु पर्छ । (घ) “नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय” भन्नाले नगरको निर्माण तथा विकास गर्नको नमित्त जग्गा विकास तथा वितरण र आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सम्बन्धी कार्य गर्ने देहायका संस्था सम्झनु पर्छ:- । (१) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएका सरकारी वा गैरसरकारी संस्था, । (२) प्रचलित कानून बमोजमि गठन भएका नगर विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका, । (३) प्रचलित कानून बमोजमि नगरोन्मुख गाउँ भनी तोकिएका गाउँहरूमध्ये जनसंख्या र विकासको आधारमा कोषले तोकेको कुनै गाउँ । (ङ) “नगर” भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ सम्झनु पर्छ । (च) “ऋण” भन्नाले कुनै चल, अचल सम्पत्ति धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई कोषले निर्धारण गरेको शर्तमा दिने कर्जा सम्झनु पर्छ । (छ) “ऋणी” भन्नाले कोषबाट ऋण लिन नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय सम्झनु पर्छ । (ज) “डिबिन्चर” भन्नाले कोषले आफ्नो जायजथा धितो राखी वा नराखी जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) “समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजमि गठन भएको कोषको संचालक समिति सम्झनु पर्छ । (ञ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ट) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ ।

(ठ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १८ बमोजमि नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. कोषको स्थापना: (१) नगरको निर्माण, विकास तथा वस्तुतः गर्न तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोग प्रदान गर्नका लागि नगर विकास कोष नामबाट एउटा कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकतानुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो शाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्नेछ । ४. कोष स्वशासित संस्था हुने: (१) कोष अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सँगठित संस्था हुनेछ । (२) कोषको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) कोषले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमका व्यवस्थाका अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) कोषले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. कोषको उद्देश्य: कोषको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोग प्रदान गर्ने । (ख) नगरलाई स्वच्छ तथा सफा राख्न आवश्यक काम गर्ने, गराउने । (ग) विभिन्न किसिमका आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्ने, गराउने । (घ) नगर विकास र यसको लागि गरिनु पर्ने सम्भाव्य सुधारहरूको सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउन आवश्यकता अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, गराउने । ६. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनको अन्य दफाहरूमा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको

अतिरिक्त कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिनिर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) कोषको वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने र सोको नमित्त आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने, गराउने । (ग) नगरको निर्माण, विकास तथा वसतिर तथा नगरमा आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न, नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोग प्रदान गर्ने । (घ) नगरको निर्माण, विकास, वसतिर र विधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्रावधिक आधारहरू तयार पारी नगर विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा त्यस्तो कार्यक्रममा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूको सहभागितालाई अधिकतम मात्रामा प्रोत्साहित गर्ने । (ङ) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दिने तालिम तथा प्रशिक्षणको लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।

(च) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई नगर विकास सम्बन्धी विषयहरूमा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने । (छ) कोषसँग ऋण लई सञ्चालन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्ने, गराउने । (ज) नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग कोषका सम्बन्धमा गरेको समझौता बमोजमि कार्य गर्ने, गराउने । (झ) कोषको हित विपरीत नहुने गरी कोषको रकम प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित अन्य कुनै संस्थाको शेयर, डबिन्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र खरिद गर्ने कार्यमा लगानी गर्ने । (ञ) कोष समक्ष पेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने । (ट) कोषको वार्षिक लेखा परीक्षण गराउने । (ठ) कोषले वर्षभरी गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्येक वर्षको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने । (ड) कोषको सङ्गठनात्मक स्वरूप स्वीकृत गर्ने र सो बमोजमि आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्ने । (ढ) कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने । ७. कोषले आवश्यक सेवा शुल्क लिन सक्नेः कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई नगर विकास सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरे बापत तोकिए बमोजमि सेवा शुल्क लिन सक्नेछ । ८. कोषले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेः कोषले आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, विदेशी सरकार । वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकायहरूसित ऋण, अनुदान, दान दातव्य वा उपहार लगायत आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । तर विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकायहरूसित आर्थिक स्रोत लनु अगावै कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृत लनु पर्नेछ । ९. ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्न सक्नेः (१) कोषले प्रचलित कानून बमोजमिको रीत पुर्याई डबिन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्रहरू जारी गर्न तथा खरिद गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषले डबिन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्दा तोकिएको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ । १०. शर्तहरू राख्ने अधिकारः (१) कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई ऋण वा अनुदान दँदा आफ्नो हतिको संरक्षण र आफूले प्रदान गरेको ऋण वा अनुदानको उचित प्रयोगका लागि आवश्यकता अनुसार शर्तहरू राखी लेखित रुपमा समझौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समझौता गर्दा कोषले जतिसुकै अवधिको भाखा राख्न, कोषले तोकिएको शर्त भंग गरेमा ऋणीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज फर्ति बुझाउन लगाउन वा ऋणीले लेखित गराई दिएको धति, बन्धक वा अन्य सम्पत्ति र जमानतबाट असुल गर्न सक्ने गरी शर्त तोक्न सक्नेछ । (३) कोषले ऋणीलाई दनि कूल ऋण रकमको कतिता प्राप्त गरेको मतिदिखित्यसको ब्याज हिसाब गर्ने गरी तोकिए बमोजमि कतिताबन्दीमा नगद, चेक, प्रतजिजापत्र वा त्यस्तै अन्य किसिमबाट ऋण प्रदान गर्ने शर्तहरू राख्न सक्नेछ ।

११. शर्त उल्लंघन गरेमा कोषको अधिकारः (१) दफा १० बमोजमि गरेको समझौता अनुसार कुनै ऋणीले कोषलाई बुझाउनु पर्ने ऋण, त्यसको ब्याज र पेश्की बापतको बाँकी रकम नबुझाई कोषसँग गरेको समझौतामा उल्लिखित शर्त उल्लंघन गरेमा वा त्यस्तो ऋणको रकम ऋणीसँग चुक्ता हुन नसक्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएमा भाखाको अवधि निपुगेको भए तापनि कोषले ऋणीसँग लनु पर्ने रकम फर्ति माग गर्न वा ऋण दँदा धति बापत राखेको सम्पत्ति वा त्यस्तो ऋणीको अन्य सम्पत्तिहरू प्रचलित कानून बमोजमि कब्जा गरी चलन गर्न, बहाल वा ठेक्का पट्टामा दनि वा ललाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरी आफूले लनु पर्ने रकम असुल उपर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषले ऋणीको सम्पत्ति कब्जा गरी ललाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरेकोमा कोषले लनु पर्ने रकम लई बढी भएको रकम जतिसम्बन्धित ऋणीलाई फर्ति दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि ललाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ऋणीको सम्पत्ति ललाम बिक्री हुन नसकेमा वा प्राप्त मूल्यमा बिक्री गर्दा कोषको हितमा हुने नदेखिएमा तोकिए बमोजमि ऋणीको सम्पत्तिको मोल कायम गरी सो सम्पत्तिको स्वामित्व कोषले आफै लिन सक्नेछ । १२. कोषको अधिकार समाप्त नहुनेः (१) कोषले लेखित गराई कुनै सम्पत्ति धति लिएको लेखितमा उल्लेख भएको शर्त बमोजमिको म्याद भतिर धति कब्जा गर्न वा ऋण असुल गर्न कारबाही नगरेको कारणले मात्र धति माथिको कोषको अधिकार समाप्त हुने छैन । (२) समझौतामा उल्लिखित शर्त बमोजमि धति कब्जा गरेको, भोग चलन गरेको, भाडा वा ठेक्का पट्टामा दिएको वा मुनाफा बाँड्ने गरी अरुलाई सञ्चालन गर्न दिएकोमा त्यस्तो कारणले मात्र कोषले असुल गरी लनि पाउने ऋण रकमको कतिता नबुझाए बापतको ब्याज तथा थप दस्तुर वा धति बिक्री गर्न पाउने कोषको अधिकारमा असर पर्ने छैन । १३. कोषको ऋण लगानीको सुरक्षाः कोषले ऋण लगानी गरेको नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय वा कुनै संस्था वधितन भएमा वा नरहेमा त्यस्तो निकाय वा संस्थाको

जायजथामा सबभन्दा पहिलो हक दावी कोषको हुनेछ । परच्छेद-३ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १४. समितिको गठन: (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सुव्यवस्थिति रुपले आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, गराउन र कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नका लागि एक सञ्चालक समितिको गठन हुनेछ । (२) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) प्रतिनिधि, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(घ) नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखहरूमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा तीन जना महिला सहित सातजना - सदस्य । (ङ) वित्तीय संस्था सञ्चालन क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अर्थ वजिज वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरी नगर विकास क्षेत्रमा कार्यरत प्रावधिक व्यक्ति वा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समितिले मनोनयन गरेका दुई जना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ड१) समावेशिताको आधारमा नगर विकास सम्बन्धी वजिजता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना - सदस्य । (च) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (२क) कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भएमा समितिको बैठकमा कोषको वरिष्ठतम अधिकृतले सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनोनयन सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । पदावधि पूरा नहुँदै कुनै मनोनयन सदस्यको पद रकित हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ । (४) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा नगर विकास कार्यसँग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । १५. समितिको बैठक र नरिणय: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । तर एक वर्ष कम्तीमा ६ पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ । (२) एक तहिस सदस्यहरूले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा माग गरेमा समितिको सदस्य-सचिवले अध्यक्षको स्वीकृतिले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) समितिको सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरूको सूची सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दानिछ । (७) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको नाम, छलफल भएका विषयवस्तु तथा बैठकमा भएका नरिणयहरू एउटा छुट्टै नरिणय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरूको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ । (८) समितिले गरेका नरिणय समितिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमहरू अधीनमा रही कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू गर्नु तथा कोषलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्न समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित काम, कर्तव्यहरू अतिरिक्त कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । १७. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । परच्छेद-४ । कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । १८. कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिकी कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट खुल्ला प्रतस्पर्धाको आधारमा समितिले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पद पूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले समितिसँग परामर्श गरी समितिको वरिष्ठ कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले कोषलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गरेमा वा समितिको नीति निर्देशन विपरीत काम गरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई नजिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । १९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) समितिको नरिणयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) कोषको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने । (ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (घ) कोषको दैनिक

कार्यको सुपरविक्षण तथा नरीक्षण गरी कोषको उद्देश्य अनुसार आवश्यक कार्यहरु गर्ने । (ड) कोषको लगानीमा कार्यान्वयन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको नरीक्षण गरी त्यसको प्रगत विवरण समिति समक्ष पेश गर्ने । (च) कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको वार्षिक तथा आवधिक प्रतविदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) कोषका कर्मचारीहरुको नयुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । परिच्छेद-५ । कोष र लेखापरीक्षण । २१. कोष: (१) कोषको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- ।

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण । (ग) स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त दान दातव्य वा उपहार । (घ) नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गरेको सेवा तथा परामर्श बापत प्राप्त गरेको शुल्क । (ङ) कोषले गरेको लगानीबाट उठेको रकम । (च) डबिज्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी गरी प्राप्त गरेका रकम । (छ) कोषको चल तथा अचल सम्पत्तिबाट आर्जन भएको रकम । (ज) कोषलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकमहरु गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल स्थिति कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिन्छ । (३) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिन्छ । (४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजमि राखिन्छ । (२) कोषको आय व्ययको वार्षिक लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट महालेखा परीक्षकको परामर्श लई समितिले नयुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) कोषले आवश्यक देखेमा कुनै लेखापरीक्षकद्वारा कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको वार्षिक हिसाब किताब जाँच वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । २३. कोषले पाउने छुट: कोषले ऋणी वा जमानीबाट लिखित गराई धति लौंदा वा धति लिएको सम्पत्तिकोषको नाममा पारति गराई लौंदा वा कोषले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा आय टकिट वा रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । २४. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । २५. निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने: कोषका सदस्य तथा कुनै कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ भएको कुनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कोषको कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । २६. काम कारबाही बदर नहुने: समितिको कुनै सदस्यको मनोनयन नभएको कारणले मात्र समितिको काम कारबाही बदर हुने छैन । २७. गोपनीयता तथा इमान्दारीको शपथ ग्रहण गराउने: सदस्य तथा कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व सम्हालनु अगावै तोकिए बमोजमि गोपनीयता र इमान्दारीको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २८. वार्षिक प्रतविदन: (१) कार्यकारी निर्देशकले कोषको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र समितिबाट पारित प्रतविदनको एक प्रतिका कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृतिले उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमिको कोषको वार्षिक प्रतविदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ । २९. यसै ऐन बमोजमि हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जतकिुरा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ ।

३०. बैठक भत्ता: सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजमिको बैठक भत्ता पाउनेछन् । ३१. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दनि सक्ने: नेपाल सरकारले कोषले गरेको काम कारबाहीहरुको आवश्यक जाँचबुझ गरी कोषको उद्देश्य अनुरूप काम कारबाही गर्न कोषलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दनि सक्नेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । ३२. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै सदस्य, दफा १७ बमोजमि गठित उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३३. नेपाल सरकारले कोषलाई विधितन गर्न सक्ने: देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले कोषलाई विधितन गर्न सक्नेछ:- । (क) कोषले नेपाल सरकार, कुनै विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकम नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा अन्य त्यस्तो संस्थालाई तर्नि कोष असमर्थ छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा । (ख) यो ऐनको उद्देश्य अनुरूप कोषले काम गर्न नसकेमा । (ग) दफा ३१ बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन कोषले उल्लंघन गरेबाट कोषलाई विधितन गर्न वाञ्छनीय छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ) कोष कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले ठहर्याएमा । ३४. सम्पत्ति तथा दायित्व सन्ने: दफा ३३ बमोजमि कोष विधितन भएमा कोषको जम्मा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु नेपाल सरकारमा सन्नेछ । ३५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । तर कोषसँग सम्बन्धित दैनिक प्रशासनिक कामका लागि सम्बन्धित निकायसँग कोषले सधैं सम्पर्क राख्न सक्नेछ । ३६. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने:

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूका अधीनमा रही आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ । ३७. खारेजी र बचाउ: (१) नगर विकास कोष समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति तथा हक र दायित्वहरू यस ऐन बमोजिम स्थापित कोषमा सर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिले गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम स्थापित कोषले गरे सरह मानिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीहरू यसै ऐन बमोजिम नियुक्ति भएका मानी कोषमा बहाल रहनेछ ।